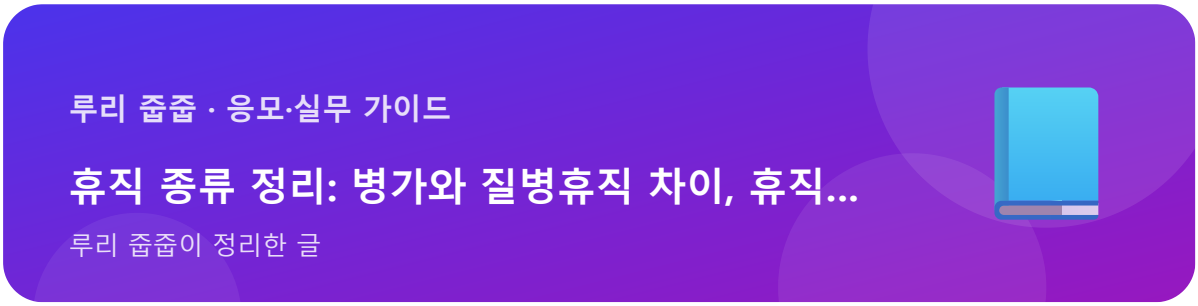


휴직 종류 정리: 병가와 질병휴직 차이, 휴직 조건

루리

병가와 질병휴직은 근로기준법에 일반 규정이 없어 회사 취업규칙·근로계약이 기준이고, 가족돌봄휴직·육아휴직은 법에 정해진 휴직이에요.

병가와 질병휴직은 근로기준법에 일반 규정이 없어 회사 취업규칙·근로계약이 기준이고, 가족돌봄휴직·육아휴직은 법에 정해진 휴직이에요.

> 고용노동부·정부24·생활법령정보의 공개 안내(2026-10-28 확인)를 정리한 일반 설명이에요. 실제 일수와 급여는 회사 규정에 따라 달라요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 병가와 휴직은 무엇이 다른가요

- 병가는 직원이 질병·부상으로 일할 수 없거나 요양이 필요할 때 쓰는 휴가로, 일수와 유급 여부는 취업규칙 등 회사 내부 규정을 확인하라고 안내돼요.
- 질병휴직은 업무 외 질병으로 일정 기간 근로 제공 의무가 정지되는 휴직이에요. 고용노동부 질의회신은 무급 질병휴직이 취업규칙·단체협약·근로계약 등에 따른 것이면 근로 제공 의무가 정지되는 휴직이며, 결근과 다르다고 설명해요.
- 두 제도 모두 근로기준법에 일수나 급여 기준이 따로 있다고 확인되지 않았어요. 법정 여부와 세부 기준은 **공식 확인**이 필요해요(고용노동부 1350).

2 2. 비교표

구분	병가	질병휴직	가족돌봄휴직
근거	취업규칙 등 회사 규정	취업규칙·단체협약·근로계약	남녀고용평등법 제22조의2
기간	회사 규정	회사 규정	연간 최장 90일
급여	회사 규정	무급인 경우가 있다고 안내됨(회사 규정)	사업주가 임금을 지급하지 않아도 됨
근속기간	회사 규정	연차 계산 시 소정근로일수에서 제외(아래 4)	승진·승급·퇴직금 산정 등에서 근속에 포함

3 3. 가족돌봄휴직 조건

정부24 안내 기준이에요.

- 대상 가족: 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀, 손자녀가 질병·사고·노령으로 돌봄이 필요할 때예요.
- 기간: 연간 최장 90일이고, 나누어 쓸 수 있으며 1회는 30일 이상이어야 해요.
  가족돌봄휴가(최대 10일)도 이 90일에 포함돼요.
- 사업주가 허용하지 않을 수 있는 예외로 해당 사업장 계속 근로 6개월 미만, 다른 가족이 돌볼 수 있는 경우 등이 안내돼요.
- 신청은 근로자가 사업주에게 하며, 세부 서류는 **공식 확인**하세요.

4 4. 휴직과 연차

고용노동부 질의회신에 따르면 질병휴직 기간은 연차 계산 때 소정근로일수에서 빼요. 나머지 기간 출근율이 80% 이상이면 15일에 (연 소정근로일수 - 휴직 기간 소정근로일수) ÷ 연 소정근로일수를 곱해 계산하고, 80% 미만이면 1개월 개근마다 1일(근로기준법 제60조 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법/제60조) 제2항)로 안내돼요.

5 5. 육아휴직은

남녀고용평등법 제19조가 근거예요. 최대 기간과 신청 조건은 이 글에서 확정하지 못했으니 **공식 확인**하세요. 고용보험 육아휴직 급여는 휴직 시작 전 피보험 단위기간 180일 이상 등의 요건이 안내돼요.

6 6. 가상 예시

A씨는 업무 외 질병으로 치료가 길어져요. 먼저 취업규칙에서 병가 일수와 급여를 보고, 병가를 넘기면 질병휴직 조항이 있는지 인사 담당자에게 확인해요. 휴직 기간은 연차 계산에서 소정근로일수가 줄어든다는 점도 알아 둬요.

7 체크리스트

- 취업규칙의 병가·질병휴직 조항을 확인했다
- 휴직 기간과 급여 여부를 서면으로 확인했다
- 복직 조건과 연차 영향을 확인했다
- 가족돌봄이면 대상 가족과 90일 한도를 확인했다

8 자주 묻는 질문

Q. 병가는 법에서 보장하는 휴가인가요?

A. 검색한 공식 안내에서 법정 병가 규정은 확인되지 않았어요. 회사 규정이 기준이에요.

Q. 가족돌봄휴직 중 월급이 나오나요?

A. 사업주가 임금을 지급하지 않아도 된다고 안내돼요.

9 근거로 삼은 공식 출처

- 정부24 가족돌봄휴직 제도: https://www.gov.kr/portal/service/serviceInfo/PTR000051336 (https://www.gov.kr/portal/service/serviceInfo/PTR000051336)

- 고용노동부 빠른인터넷상담(질병휴직과 연차): https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20240523054707583053 2 (https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20240523054707583053 2)
- 생활법령정보 육아휴직 급여: https://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMainBtr.laf?popMenu=ov&csmSeq=1380&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=2 (https://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMainBtr.laf?popMenu=ov&csmSeq=1380&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=2)
- 병가 일수·질병휴직 급여·해고 제한의 법정 기준: 이 글에서 확인하지 못함

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

10 마감 임박 공모전